



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
THAIS MENDONÇA
AULA 7

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1- Revelia
- 2- Julgamento antecipado do mérito
- 3- Proposta de conciliação
- 4- Defesa
- 5- Manifestação
- 6- Instrução
- 7- Razões finais
- 8- Sumaríssimo

Tema: Reclamação Trabalhista

- ausente o reclamado: revelia e aplicação da pena de confissão ficta sobre a matéria de fato

AUDIÊNCIA

① OJ 245, SOLT: tolerância apenas para o juiz

② 2x arquivamento: pena 6m o/ poder litigar (mesma RT)

3º arquivamento → nenhuma preempção
"múltiplos"

③ ART. 11, § 3º, CLT → interrompe a prescrição 1 vez pedidos idênticos

REVELIA

ART. 844, CLT: ausência do reclamado → a audiência → REVELIA ⊕ Pena de confissão ficta sobre o fato

Revelia = Rebelis = Rebeldia

CLT: Revelia → ausência em audiência ≠ ânimo de defesa

3.122, TST: Presente o advogado munido de procuração e defesa

Obr: Elisão → Atestado médico - impossibilidade de locomoção

Ausente o reclamado = REVELIA
ART. 844, § 5º: Juiz deverá receber a defesa e documentos

- art. 844 da CLT

- decorre da ausência do reclamado à audiência
- No CPC a revelia decorre da ausência do ânimo de defesa
- a CLT diferenciou do ânimo de defesa (não tem relação com a vontade de se defender) – foi chamado para comparecer no Judiciário
- haverá revelia ainda que presente o advogado munido de procuração e defesa
- o juiz deverá receber a defesa e os documentos (a defesa não se presta apenas aos fatos, existem matéria de direito e de ordem pública)
- elisão: afastar a revelia mediante atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do reclamado ou resposto para a audiência

REVELIA ≠ EFEITOS DA REVELIA

Ⓐ Confissão **FICTA** sobre a matéria de **FATO**

→ Admite prova em contrário

→ Não abrange o direito

Art. 345, CPC
+
§4º, art. 844, CLT

→

Revelia não terá
o efeito da confissão

Ⓘ Litisconsórcio → quando há defesa de outro réu → **UNITÁRIO**

Ato Alternativo ≠ Ato Determinante

Ⓜ Direitos indisponíveis

Ⓝ Petição inicial → desacompanhada de documento essencial à prova do fato

Ⓞ Alegação inverossímil ou contrária dos autos

- confissão ficta sobre matéria de fato
 - ficta: admite prova em contrário
 - apenas fato: não abrange o direito
 - esse efeito não ocorrerá nas 4 hipóteses abaixo
- a) litisconsórcio
- quando há apresentação de defesa por outro réu
 - trata-se de litisconsórcio passivo unitário
 - lembre-se que as partes praticam dois tipos de atos no processo:
 - ☐ atos alternativos (atos que beneficiam sua posição no processo)
 - ☐ atos determinantes (prejudicam a condição de parte no processo)

-Comunicam-se apenas os atos alternativos

- b) direitos indisponíveis (ex. menor no processo)
- c) petição inicial desacompanhada de documento essencial à prova do fato
 - ex. suposta gestante que quer estabilidade, mas não prova a gravidez
 - ex. direito em norma coletiva, regulamento de empresa: deve apresentar tais dispositivos no processo
- d) alegação inverossímil ou contrária a prova dos autos
 - revelia não é carta branca para cancelar o absurdo (ex. empregado diz que trabalha 24 horas 7 dias da semana: é humanamente impossível)

ⓑ Possibilidade de julgamento antecipado do mérito

Obr: ART. 195, CLT
necessidade de perícia
Salvo DJ 278, SDI 1
9.453, TST

ⓒ Fluência dos prazos sem notificação do revel

Não se aplica : 1. ART. 346, CPC : Revel + advogado
2. ART. 832, CLT : Sentença

Observações

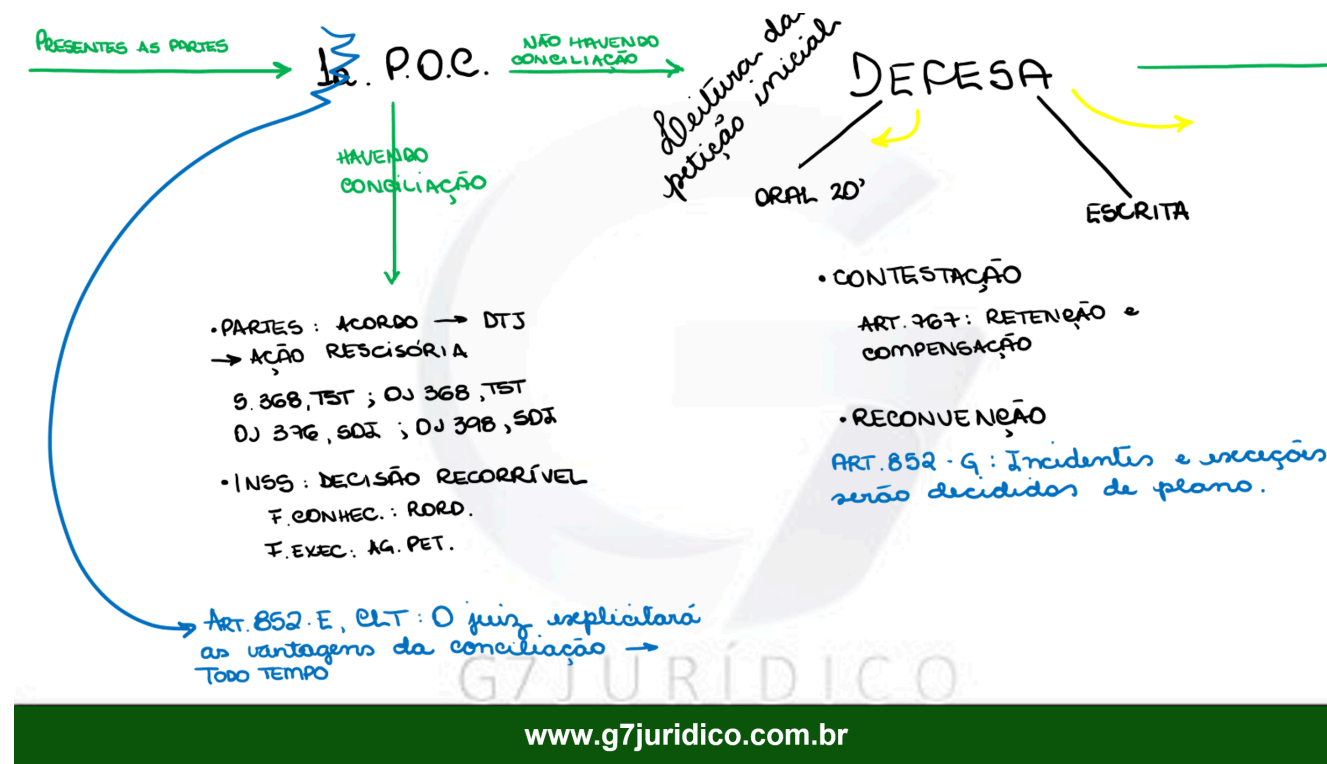
1. § 1º, art. 346, CPC
2. § 398, TST : Revelia e Rescisória

- veja que se fala em POSSIBILIDADE de julgamento antecipado do mérito
 - cada pedido deve ser avaliado e julgado individualmente
 - necessidade de perícia, mesmo na revelia, quando houver pedido de adicional de insalubridade e periculosidade
 - ☐ salvo na hipótese de local desativado ou impossível a realização da perícia
 - ☐ bem como, salvo se existir pagamento espontâneo de periculosidade (ex. empregador pagava adicional em valor menor ou fora do prazo, mas pagava)

- fluência dos prazos sem notificação do revel
 - Não se aplica para o revel que tem advogado constituído nos autos
 - Também não se aplica no caso da sentença: mesmo não tendo advogado, sempre será notificado da sentença
- revel pode entrar no processo em qualquer tempo; receberá o processo no estado em que se encontra
- revelia não gera efeito da confissão na ação rescisória, já que esta trata somente sobre direito

Bloco 2

Seguindo com a presença das partes:



- Primeira proposta obrigatória de conciliação
 - se houver conciliação: no momento da homologação do acordo, a decisão ganha força de decisão com trânsito em julgado, somente podendo ser feita com ação rescisória
 - decisão recorrível para o INSS por recurso ordinário
 - na fase de execução, apresenta agravo de petição

CONCILIAÇÃO

ART. 896, CLT,
S. 100 e 368, TST
OJ's 368, 376, 398, SOD 1

FASE DE CONHECIMENTO

Dever das partes → discriminação das parcelas: sob pena integralidade por salarial

FASE DE EXECUÇÃO

discriminação seguirá a proporcionalidade da decisão exequenda

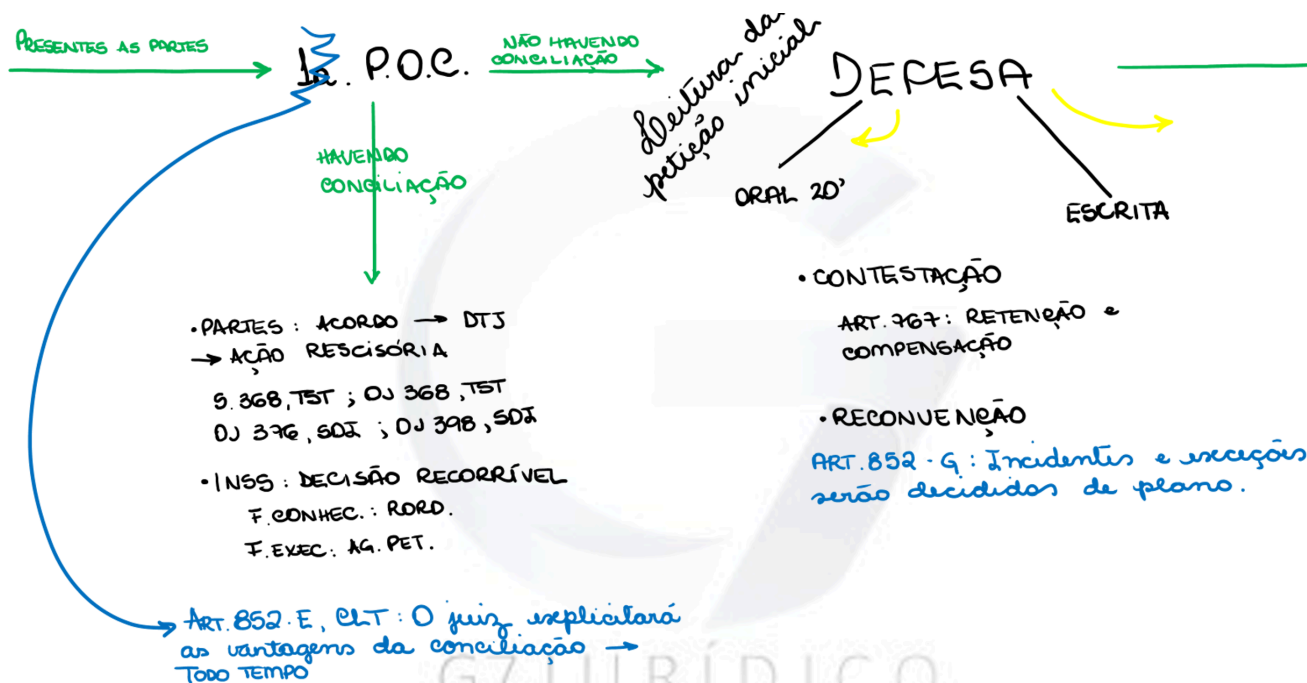
S. 418, TST: Não há direito líquido e certo à homologação de acordo → Não cabe MS.

OJ 398, SOD 1: Sem reconhecimento → INSS: alíquota de contribuinte individual → Sobre o VALOR TOTAL.

G7 JURÍDICO

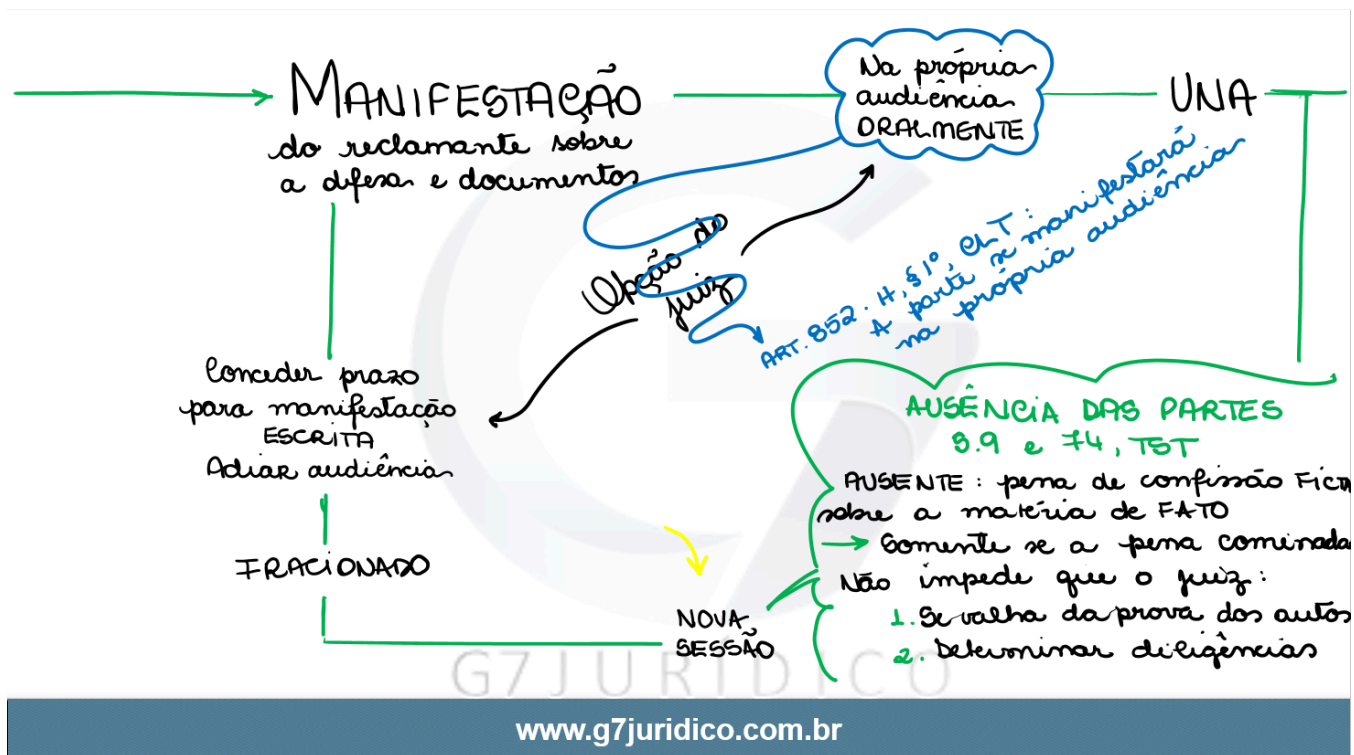
www.g7juridico.com.br

- Busca-se efetivar o direito reconhecido
- Conciliando sobre direitos incertos na fase de conhecimento
- Dever das partes, na fase de conhecimento, apresentar a discriminação das parcelas, sob pena da integralidade ser salarial
- Já na execução, a discriminação segue a proporcionalidade da decisão exequenda
- Obs. se houver tumulto ou abuso de direito, cabe correção

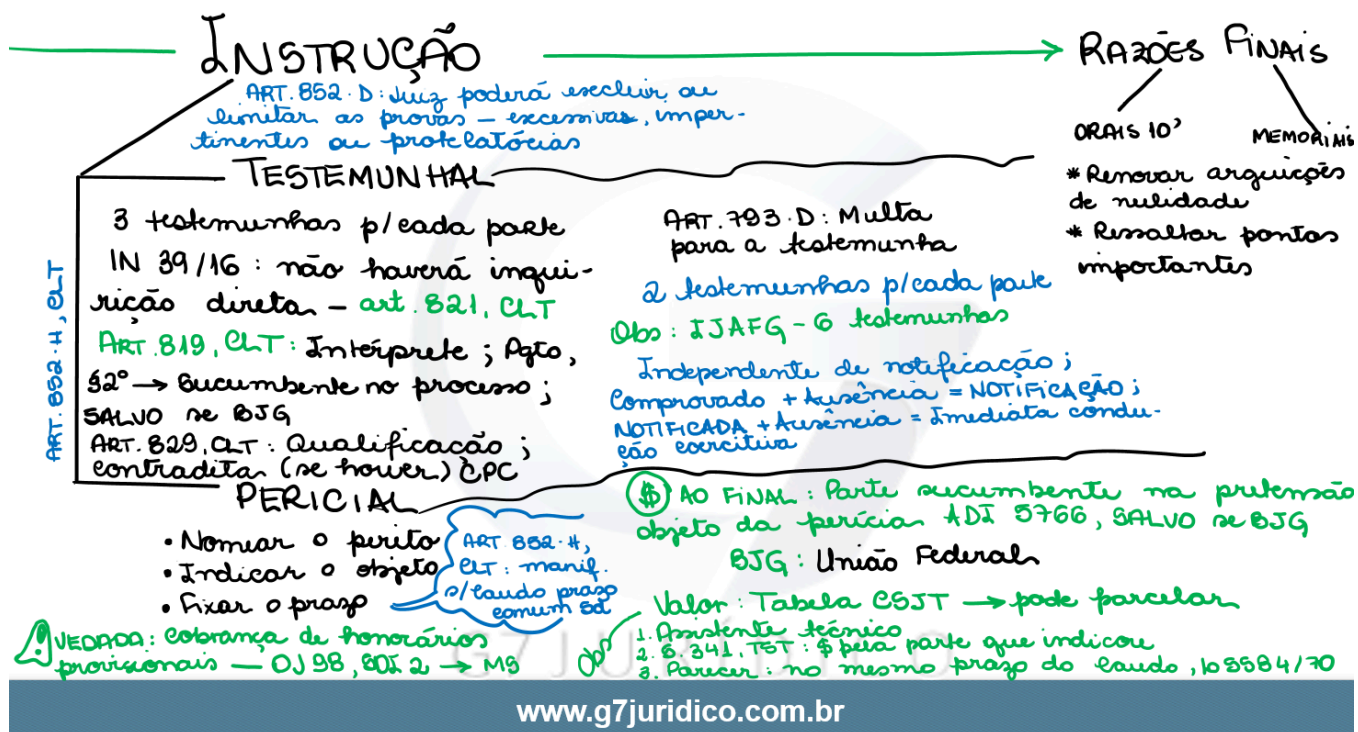


www.g7juridico.com.br

- Não havendo conciliação procede a leitura da PI
- Defesa pode ser oral em 20 minutos ou escrita
- Pode ser contestação e/ou reconvenção
- Somente na contestação o reclamado pode suscitar a retenção e compensação
- Retenção: reclamante tem algo do reclamado em sua posse
- Compensação: reclamante tem um débito junto ao reclamado



- Tem que dar vista ao reclamante em razão do contraditório
- Pode ocorrer em audiência de forma oral ou conceder prazo para manifestação escrita com adiamento da audiência
- No primeiro, segue a audiência uma
- No segundo, entra o procedimento fracionado
- A escolha é opção do juiz
- Se a audiência for anterior a juntada da defesa, segue-se a ideia já citada em aula anterior quanto a ausência das partes
- Se for audiência após a juntada da defesa, observa-se a sessão abaixo
- A ausência não é hipótese de arquivamento
- Ao ausente será aplicada a pena de confissão ficta sobre a matéria de fato
- Essa pena somente se aplica se foi cominada no ato que intimou a parte para comparecer em audiência
- Por ser ficta, não impede que o juiz se valha da prova dos autos e nem que determine diligências

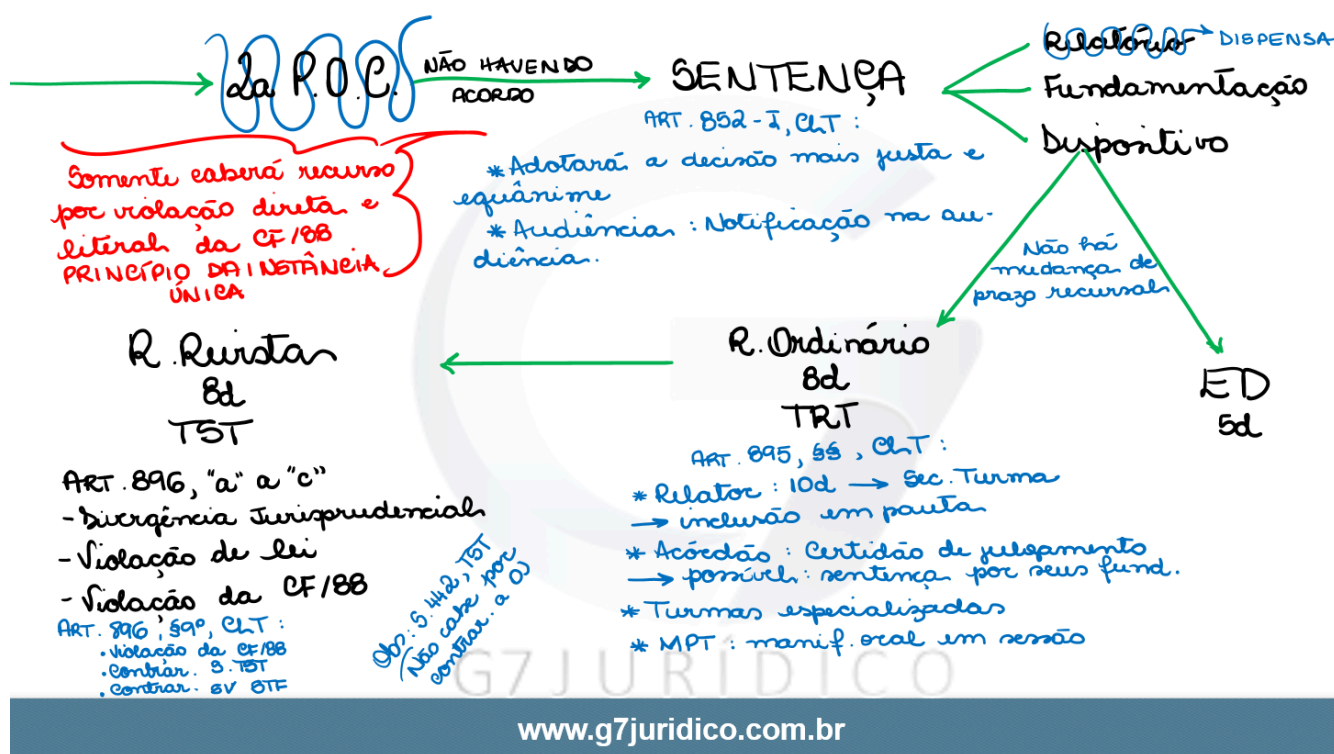


- Testemunha é a pessoa que tem impressões sensoriais sobre o fato narrado nos autos
- 3 testemunhas para cada parte no rito ordinário
- Pagamento do intérprete é feito pelo sucumbente no processo: se procedente em parte, o reclamado paga; se improcedente o reclamante paga; salvo se beneficiário da justiça gratuita
- A regra é a testemunha ser levada em audiência (não é intimada – não tem notificação)
- Contradita: pega hipóteses do CPC, sobre suspeição, impedimento e incapacidade da testemunha
- Possibilidade de multa para testemunha que alterar a verdade intencionalmente para beneficiar uma das partes
- Prova pericial: juiz quem nomeia o perito; indica o objeto da perícia; fixa o prazo para entrega do laudo
- Vedada a cobrança de honorários provisionais (cabe MS)
- O perito recebe ao final: o pagamento é feito pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia (ex. reclamante pede insalubridade em grau máximo; perito diz ser insalubre, mas em grau médio; reclamante que pagará a perícia); salvo se BJJ, sendo pago pela União nesse caso
- Valor pode ser parcelado
- Parte pode indicar assistente técnico: perito tem compromisso com a imparcialidade (ato opinativo); desta feita, a parte pode indicar um assistente, ou seja, “perito da parte”, não tendo compromisso com a imparcialidade

- A parte que indicar o assistente técnico que pagará
- O parecer deve ser juntado no mesmo prazo do laudo, sob pena de desentranhamento

Bloco 3

- Razões finais podem ser orais em 10 minutos ou escritas (memoriais)
- Razões finais servem para renovar arguições de nulidade e para ressaltar pontos importantes da instrução



- Segunda proposta obrigatória de conciliação
- Tem nulidade se não for feita essa proposta
- Só existe nulidade se houver prejuízo
- Não havendo acordo, será proferida sentença
- Cabe ED em 5 dias ou RO em 8 dias
- Do acórdão do RO, caberá RR em 8 dias

A partir de agora, será estudado o procedimento sumaríssimo (tudo que estiver anotado de azul)

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

ARTS. 852-A a I, CLT

Pode ser
EP e SEM

Causas de até 40
sal. mín. vigentes
até a data da
propositura da de-
manda.

$40 \times SM$

$=$
 $\textcircled{z}$

Não poderá ser parte
a Adm. Púb. direta,
autárquica ou fun-
dacional

❓ Questão de prova:

1) Qual o valor da causa?

$Vc > z = RT_{Ord}$ $Vc \leq z = 2$

2) A adm. púb. (D, A, F) é parte?

$S = RT_{Ord}$ $N = RT_{Sum}$

www.g7juridico.com.br

- Atente-se que EP e SEM podem ser partes
- Note que deve verificar a parte e o valor da causa, para saber o rito

PETIÇÃO INICIAL

ART. 841, CLT : ATO AUTOMÁTICO → SEC. VARA
48h : EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

VERBAL

ART. 840, §2º,
730 e 736, CLT

RTE : Comparecer
na Sec. Vara de Dist
→ Manif. VONTADE

PRazo : 5d → Sec.
Vara : Red. Termo

Força maior:
DILAÇÃO

NÃO COMPARECER:
"ARQUIVAMENTO" + PENAL Gm
SEM PODER LITIGAR

COMPARECER : RED. A TERMO → DA ESCRITA

ESCRITA

ART. 840, §1º, CLT

- ENDEREÇAMENTO
- QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
INDICAÇÃO PRECISA DO ENDEREÇO
DO RECLAMADO
- BREVE EXPOSIÇÃO DOS FATOS
- PEDIDO
- COM INDICAÇÃO DO VALOR
- CERTO, DETERMINADO E LÍQUIDO
- DATA E ASSINATURA

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO
+ \$ CUSTAS

ART. 840, CLT : OBSERVAR
OS MESMOS REQUISITOS
DA ESCRITA

• POSTAL :

S. 16, TST : Presume-se
recebida 48h após
→ Relativa.
RR 144-S9/22.S.06.0241

RECEBIDA PELO RESPON.
SÁVEL

DEVER DAS PARTES :
ENDEREÇO ATUALIZADO
NOS AUTOS

• OFICIAL : CPC

• EDITAL :

ART. 841, §1º, CLT
→ NÃO SE ADMITE !

Obr : se conter,
5d Exatidão de
incompet.

www.g7juridico.com.br

- A RT verbal não muda
- Na escrita há algumas alterações (em azul)
- Indicação precisa do endereço do reclamado
- Pedido líquido: calculado
- O descumprimento desses requisitos, implica em arquivamento e condenação do autor no pagamento das custas

Bloco 4

- Notificação: dever das partes e advogados em manter endereços atualizados, sob pena de a notificação ser presumida no endereço registrado nos autos
- Não cabe notificação por edital

AUDIÊNCIA

PRESEÇA DAS PARTES

*EMPREGADO

- Pessoal
- ART. 843, § 2º, CLT
 1. Doença
 2. Motivo poderoso
 Sindicato ou colega

*EMPREGADOR

- ART. 75, CPC § 436, TST
- ART. 843, § 1º, CLT + § 3º
- "propósito" - que tenha conhecimento dos fatos → não precisa ser empregado.

AUSÊNCIA DAS PARTES

*RECLAMANTE (AUTOR)

- ART. 844, CLT
- ARQUIVAMENTO ⊕ Cond. pto eustas → AINDA QUE BJS
 - § 3º: Pto condição nova RT
 - § 2º: Prazo 15d - motivo relevante
 - 2x arquivamento - 6m

*RECLAMADO (RÉU)

- "REVELIA"
- ⊕ pena de confissão
- FICTA sobre a materialidade de FATO.

CARACTERÍSTICAS:

• Interstício:

$$5d \leq x < \infty$$

$$5d \leq x \leq 15$$

• Adiamiento: $x = \infty$ $x \leq 30d$

• 8h - 18h

• Local: prédio das varas → outro local: 24h

• 30'

• Ata de audiência

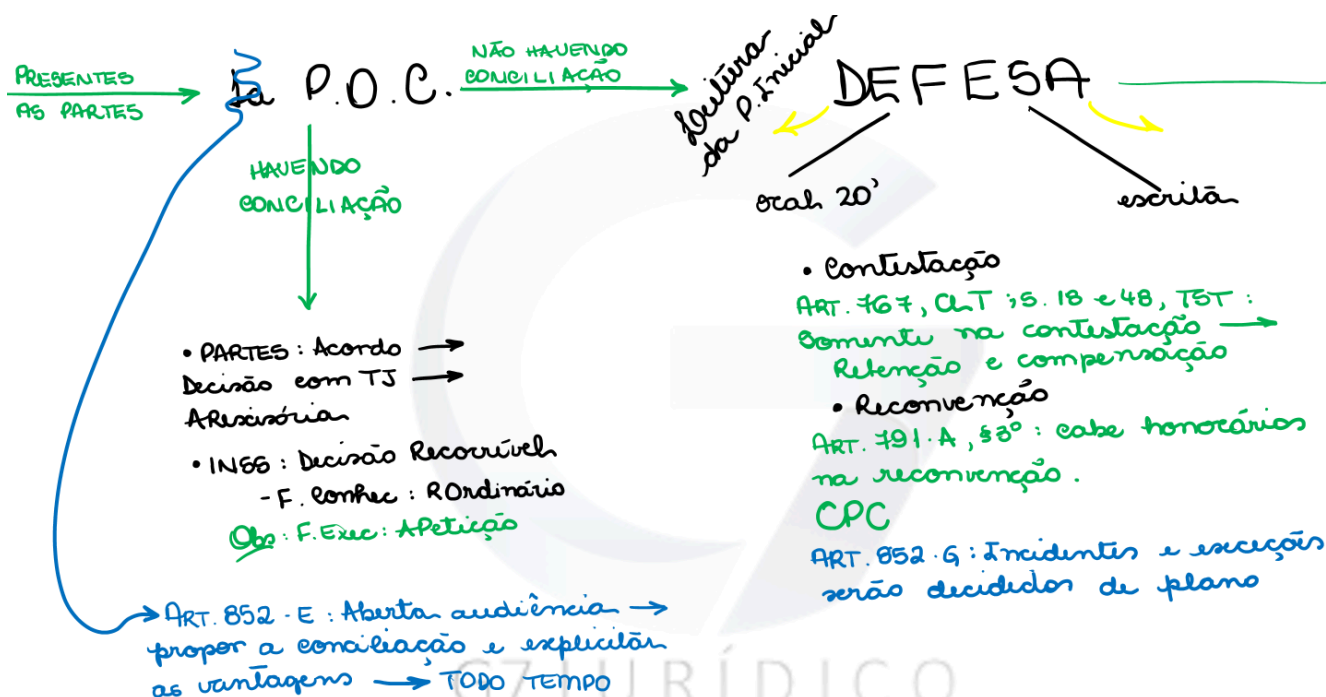
Referido
Atos essenciais, afirmações fundam
e informações úteis
Resumo

• Presença Obrigatória

- Juiz + Diretor
- ⊕ Juiz titular + Substituto
 - Pautas especiais
 - Sessão única

www.g7juridico.com.br

- Veja que surge o prazo máximo de 15 dias
- Adiamiento com prazo máximo de 30 dias
- Na ata, devem constar apenas os atos essenciais, afirmações fundamentais e as úteis
- Juiz titular poderá convocar o substituto para atuar concomitante na instrução
- Pautas especiais
- Sessão única, salvo impossibilidade

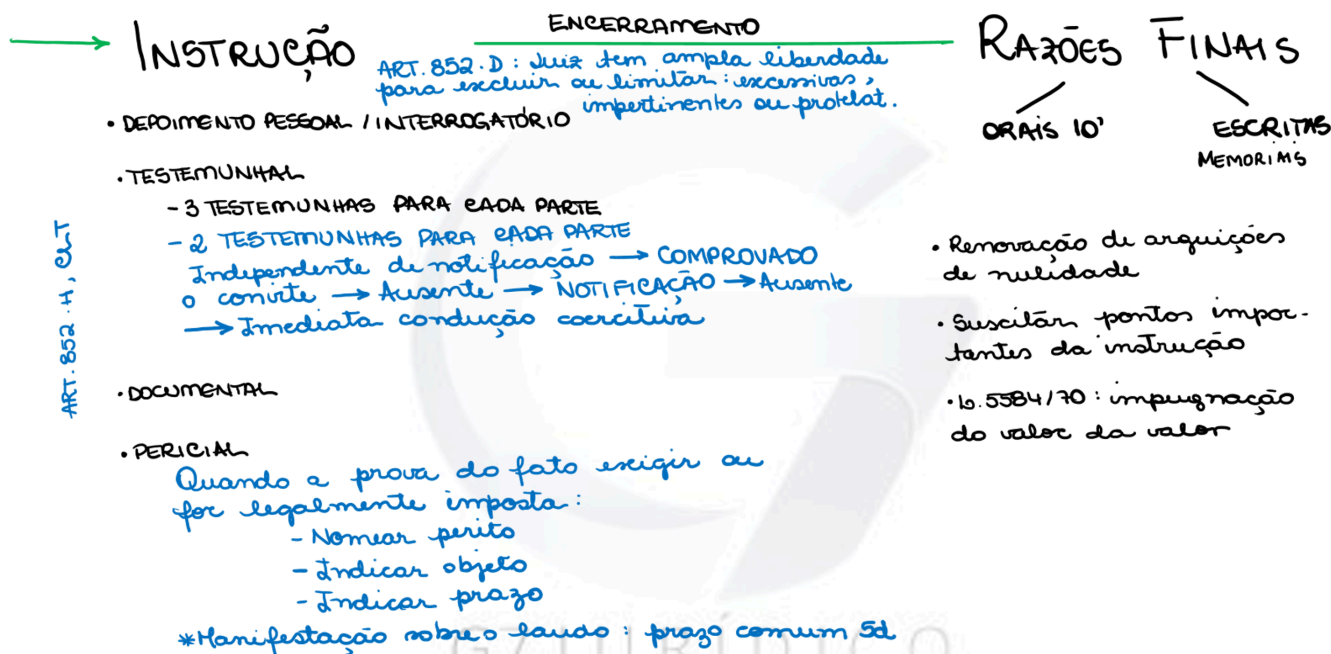


www.g7juridico.com.br

- Note que não se fala em primeira proposta de conciliação
- A proposta é única
- Deve explicitar as vantagens da conciliação
- O juiz pode se valer de meios persuasivos para conciliar
- Tenta-se conciliar o tempo todo
- Quanto a defesa: os incidentes e exceções são resolvidos de plano, não sendo possível, será na sentença



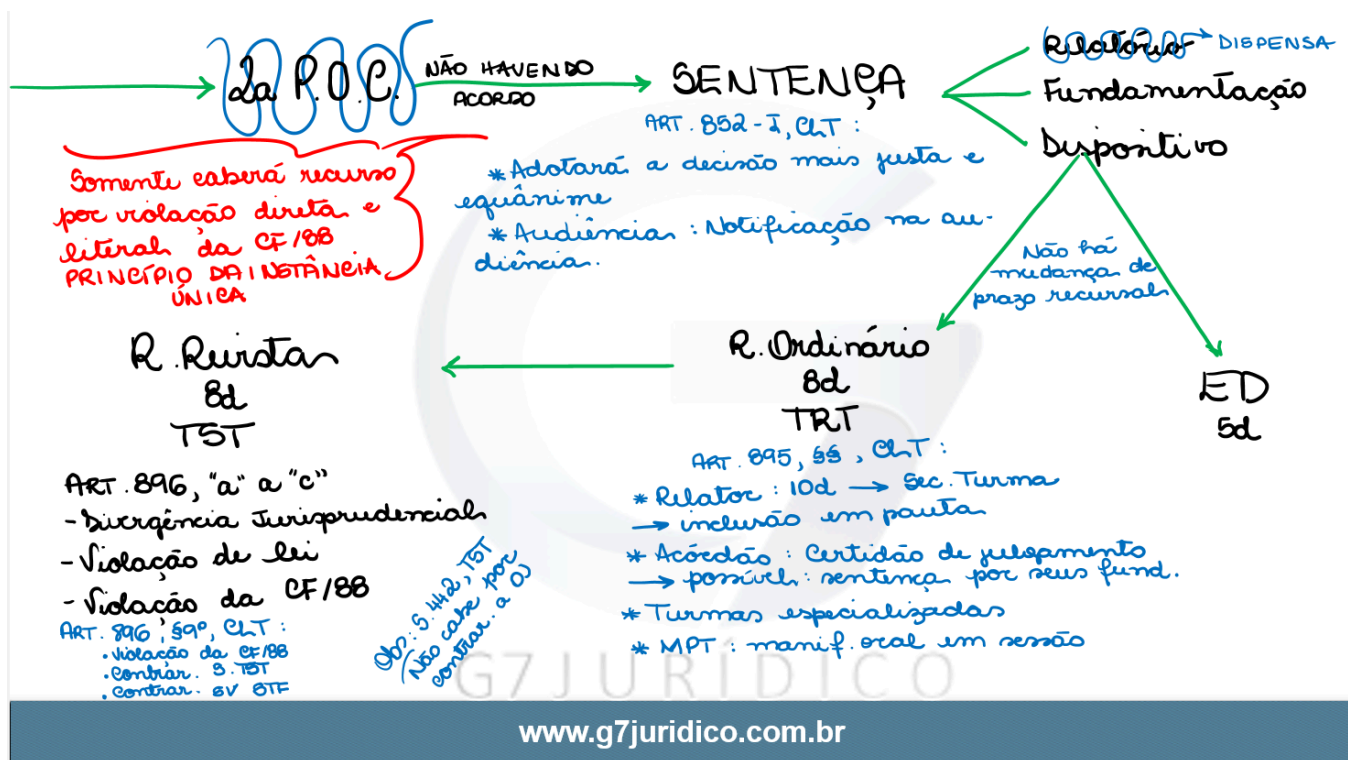
- Aqui, a audiência una não é opção do juiz
- Manifestação da parte, sobre os documentos, na própria audiência, salvo impossibilidade
- Impossibilidade: muitos documentos por exemplo



- 2 testemunhas para cada parte
- As testemunhas serão levadas para audiência, independente de notificação
- Comprovado o convite e ausente a testemunha, será expedida a notificação
- Notificada a testemunha e ausente: condução coercitiva

Bloco 5

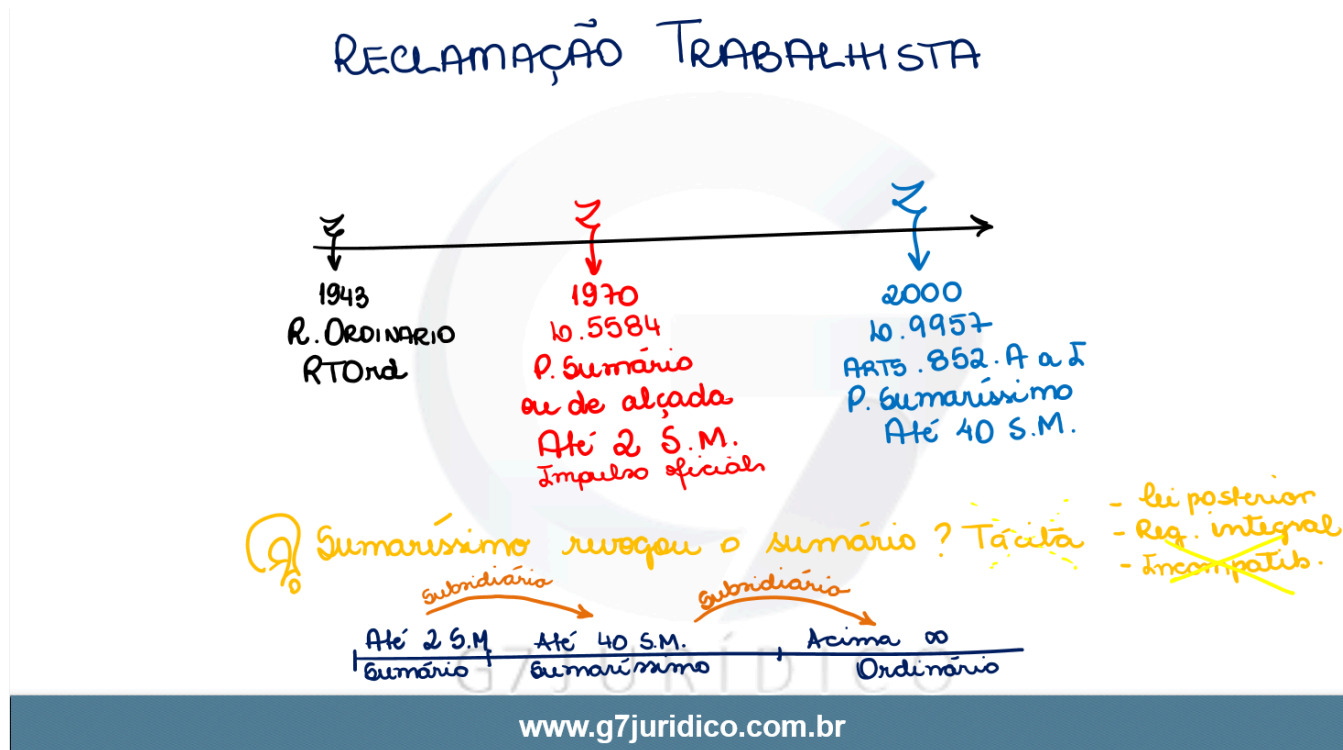
- Prova pericial: manifestação sobre o laudo ocorrerá no prazo comum de 5 dias



- Sentença dispensa o relatório
- Se a sentença for proferida em audiência, a notificação será na própria audiência
- Não há mudança de prazo recursal
- RO: Relator tem 10 dias para encaminhar para a secretaria da turma
- Acórdão poderá ser dispensado, tendo apenas a certidão de julgamento
- É possível a confirmação da sentença por seus fundamentos
- MPT: manifestação oral em sessão

- RR: alteração nas hipóteses de cabimento (violação da CF; contrariedade à súmula do TST; contrariedade SV do STF; não cabe por contrariedade à OJ)

Sobre o processo sumário (anotações em vermelho)



- Processo segue por impulso oficial
- Ata de audiência é um resumo dos acontecimentos
- Somente caberá recurso por violação direta e literal da CF (RO com limitação de matéria)
- Processo regido pelo princípio da instância única